

# 関税定率法・関税暫定措置法 暗記シート

通関士試験用：減免税・戻し税・特別緊急関税・特惠関税 | 基準日: 2026-07-23 | 全29問

| 問い・キーワード                             | 答え・周辺知識                                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 01. 関税定率法第13条は何の制度を定める？              | 製造用原料品の減税又は免税。輸入原料を承認工場で所定用途に使う場合に、関税を軽減・免除できる制度。         |
| 02. 第13条の減免を受ける代表要件は？                | 輸入許可日から1年以内に、税関長承認の製造工場で当該製造が終了すること。期限と承認工場要件の両方が必要。      |
| 03. 減免対象原料品と同種原料品の混用は自由に行える？         | 原則できない。税関長が確認に支障なしとして承認した場合のみ例外的に認められる。                   |
| 04. 第13条の製造終了後に必要な手続は？               | 使用した原料品・製品数量の届出と、つど又は随時の検査受検。届出漏れは徴収事由にもつながる。             |
| 05. 第13条の用途外使用・用途外譲渡の扱いは？            | 輸入許可日から1年以内は原則禁止。やむを得ない理由があり税関長承認を受けたときのみ例外。              |
| 06. 第13条で減免関税を直ちに徴収される典型事由は？         | 承認なき用途外使用・譲渡、期限内未製造、届出不履行、承認工場外使用、混用違反など。要件違反があれば即時徴収。    |
| 07. 関税定率法第14条（無条件免税）の位置付けは？          | 法定類型に該当する輸入貨物を、政令手続により免税する規定。個別の号要件を正確に読むことが重要。           |
| 08. 課税価格合計1万円以下の物品は常に無条件免税になる？       | 原則は免税だが、政令で適用除外とされる物品は除かれる。金額要件だけで即断しない。                  |
| 09. 旅行者の携帯品・別送品の免税はどこで定める？           | 第14条第7号・第8号。入国目的や個人的使用、職業上必要器具の範囲などの要件で判断する。              |
| 10. 本邦から輸出した貨物が同一性を保って戻す場合の扱いは？      | 第14条第10号本文で免税対象。ただし同号ただし書で、既往の減免・戻し税を受けた貨物等は除外される。        |
| 11. 第14条の2（再輸入減税）はどんなときに使う？          | 再輸入貨物の関税額が、条文各号で定める比較基準額を超えると、その超過部分を軽減する調整規定。            |
| 12. 第17条（再輸出免税）の基本期限は？               | 輸入許可日から原則1年以内に輸出。一定貨物は政令期間で、やむを得ない理由があれば税関長指定期間への延長が可能。   |
| 13. 第17条の対象貨物の典型例は？                  | 加工貨物、修繕貨物、学術研究用品、試験品、見本、国際競技会使用物品、一時入国者の車両等。条文各号で限定列举される。 |
| 14. 第17条免税貨物を期限内に輸出しない、又は用途外供用した場合は？ | 免除を受けた関税を直ちに徴収。免税後の管理違反は事後徴収の典型論点。                        |
| 15. 第18条（再輸出減税）はどのような貨物が対象？          | 長期使用が可能で、通常は貸借契約や請負履行に関連して本邦で一時使用するため輸入される政令貨物。           |

| 問い・キーワード                       | 答え・周辺知識                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 16. 第18条の輸出期限は？                | 原則2年以内。特に長期使用の貨物は、政令で5年以内の期間が定められる。期限経過時は軽減関税を徴収。             |
| 17. 第19条の中心機能は？                | 輸出貨物製造用原料品について、関税の軽減・免除・払戻しを認めること。輸出促進のための還元制度。               |
| 18. 第19条の代表的な期限要件は？            | 原則、原料品の輸入許可日から2年以内に製品を輸出すること。みなし製造の規定では税関長指定期間が問題になる。         |
| 19. 第19条の3で同一状態再輸出の払戻しを受ける要件は？ | 輸入時に適用希望を届出た貨物で、輸入時の性質・形状が不変であること。原則1年以内に輸出した場合に払戻し可能。        |
| 20. 第20条（違約品等）の払戻しでまず確認する期限は？  | 原則6か月以内に保税地域へ入れること。やむを得ない理由で税関長承認があれば、6か月超1年以内の指定期間まで延長可能。    |
| 21. 第20条で返送払戻しの対象となる典型3類型は？    | 契約不適合（品質・数量等）、個人使用物品の予期しない品質等、輸入後の法令規制により販売・使用できなくなった貨物。      |
| 22. 関税暫定措置法第2条は何を定める？          | 別表第一・別表第一の三の対象物品について、所定期限までの輸入に適用する暫定税率。通常税率より優先して適用される。      |
| 23. 第7条の3の発動トリガーは？             | 別表第一の六対象物品の年度累計輸入数量が、告示された輸入基準数量を超えること。数量基準で発動する。             |
| 24. 第7条の3の加算税率はいつから適用される？      | 超過した月の翌々月の初日（発動日）から当該年度末まで。発動日は実務上の頻出ポイント。                    |
| 25. 第7条の3はどんな場合に適用除外がある？       | 関税割当の対象内数量、政府輸入米麦、発動日前に本邦向けに送り出された物品など。第2項各号で除外される。           |
| 26. 第7条の4（価格トリガー型）の課税構造は？      | 課税価格が発動基準価格を下回ると、通常関税額に加算税額を上乗せする。差額率区分ごとの算式で加算額を計算する。        |
| 27. 第8条の2第1項の基本構造は？            | 特惠受益国等原産品に対し、別表第二の税率、別表第三の係数税率、又は無税を、物品区分ごとに適用する。             |
| 28. 第8条の2第3項の特別特惠受益国向け特例は？     | LDC等の特別特惠受益国原産品は、一定の除外を除き無税。通常の特恵関税より広い便益を与える。                |
| 29. 第8条の5第1項は何を読替え適用する規定？      | 暫定税率・特惠関税の適用物品について、関税定率法の報復関税・相殺関税・不当廉売関税・緊急関税等の『別表税率』読替えを行う。 |